

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (TRU) Nº 5100084-80.2022.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: FLAUSINO MEDEIROS ROSSTER (RECORRIDO)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRENTE)

VOTO

No caso, o autor narra na inicial uma sucessão de Portarias do INT - Instituto Nacional de Tecnologia que, entre os anos de 2002 e 2019, concederam e suprimiram o pagamento do adicional de periculosidade.

Destaca que a anulação da Portarias INT 072/2009 e 073/2009 foi realizada através da edição da Portaria INT 125/2013, que estabeleceu “*retroação dos efeitos financeiros a partir de 01/11/2009, para os servidores constantes no anexo à Portaria INT 019, de 01/03/2019, do adicional de periculosidade ou insalubridade no percentual indicado naquela Portaria*” (EVENTO 1, doc.1, fl.29). Porém, não recebeu o retroativo a partir de novembro de 2009.

Narra também que a Diretoria de Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, ao analisar a possibilidade de se utilizar o laudo pericial anterior, de 2002, para pagamento do adicional nos períodos de 29/10/2009 a 25/11/2013, emitiu parecer desfavorável ao pagamento.

Compulsados os autos, verifico no **EVENTO 8, doc.29**, referido Parecer da Diretoria do INT, que analisou o pagamento no período de 2009 a 2013 e fundamentou a não concessão da verba pelo seguinte:

“1. Em referência ao OFÍCIO n. 00071/2023/COREJEFNE/PRU2R/PGU/AGU e OFÍCIO n. 00442/2023/CEOFI2R/PRU2R/PGU/AGU, encaminhamos os subsídios de fato e de direito que entendemos serem relevantes para a defesa da União:

I - O autor da ação, Flausino Medeiros Rosster, é servidor ativo do INT/MCTI, lotado e em exercício neste Instituto, desde 08 de dezembro de 1997.

II - No período de 29/10/2009 a 25/11/2013, estava vigente o laudo ambiental elaborado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho Cristiano Cecatto e pelo Técnico em Segurança do Trabalho, Jeizon da Silva Ferreira, ambos da empresa QualiLog, contratada pelo INT. Neste laudo, os peritos concluíram pela concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade apenas para os servidores lotados em laboratórios. Os servidores das áreas administrativas, que recebiam o adicional de periculosidade com base no laudo ambiental de 2002, não foram enquadrados no laudo ambiental de 2009 e passaram a não mais receber o adicional citado, caso específico do servidor requerente do adicional de periculosidade.

III - Em 2013, em função do então Ministério do Planejamento ter considerado nulo o laudo de 2009, tendo em vista a impossibilidade de a Administração Pública contratar uma empresa privada para a elaboração de laudo ambiental, contrariando o disposto nos arts. 10 e 11 da ON SRH nº 4 de 13/07/2005 e art. 2º da ON nº 1 de 09/03/2009, foi realizado um novo laudo pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Marcel da Costa Amorim e pelo Técnico em Segurança do Trabalho, da mesma Universidade, Júlio César B. L. de Oliveira, no Ofício 7 (10761736) SEI 01238.000013/2023-62 / pg. 1 Trabalho, da mesma Universidade, Júlio César B. L. de Oliveira, no qual concluíram pela concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade apenas para os servidores lotados em laboratórios, mantendo a conclusão do laudo de 2009 e recomendando que o Laudo elaborado em 2013 não avaliou qualquer situação pretérita e que tivesse validade do período emitido em diante. Ainda em 2013, por um entendimento interno, em função da nulidade do laudo de 2009, o INT efetuou o pagamento do adicional de periculosidade referente ao corrente.

*IV - O pagamento dos valores que seriam, em tese, devidos desde o laudo de 2009, quando houve a interrupção do pagamento do adicional de periculosidade aos servidores da área administrativa, foi objeto de processo administrativo enviado para análise jurídica do MCTI. **O Parecer nº 00829/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU (10762038) foi desfavorável ao pagamento do adicional no período de 29/10/2009 a 25/11/2013, tendo em vista que no laudo de 2013, o perito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte não estendeu o adicional a todos os servidores do INT. Além disso, o parecer foi desfavorável à concessão do adicional de periculosidade para a área administrativa, alegando que não há clareza quanto aos reais riscos dos servidores lotados nesta área, necessitando, para sua concessão, de um laudo que especifique a abrangência deste grupo de pessoas.***

V - Finalizando, somente em 2019, o Laudo Ambiental (10762080) realizado, a pedido do INT, pelo perito José Paravidino de Macedo Soares, da Universidade Federal Fluminense, concedeu o adicional de periculosidade a todos os servidores que trabalham no INT, em função das atividades inerentes ao Instituto e ao armazenamento de explosivos na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, prédio vizinho ao INT. Consequentemente, os servidores em atividade no INT passaram a receber adicional de periculosidade desde 01/05/2019.

2. Por todo o exposto, a Administração entendeu que o servidor não fazia jus ao adicional de periculosidade no período de 29/10/2009 a 31/04/2019, pois não havia laudo ambiental que embasasse a concessão."

Sendo estes os fatos, destaco que o processo administrativo que tramitou no INT apreciou o objeto dos autos, acerca da possibilidade de pagamento com fundamento em laudo anterior, e concluiu pela não concessão da verba.

Deste modo, não há como conceder o adicional pleiteado pelo autor, sem afastar o ato administrativo proferido para Administração do INT, circunstância, todavia, que é vedada no âmbito do Juizado Especial Federal, conforme artigo 3º, § 1º, inciso III da Lei nº. 10.259/2001:

Art. 3º. Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

§1º. Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:

(...)

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal

No mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MILITAR. DEMANDA JUDICIAL VEICULANDO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PAGAMENTO DIFERENÇA SOBRE SOLDADO. ADICIONAL DE HABILITAÇÃO MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. I - Conflito de competência entre Juízo Federal Comum e Juizado Especial Federal nos autos de ação proposta por militar e tendo por escopo a condenação da Administração Pública ao pagamento de diferenças referentes a adicional de habilitação militar. **II - Não compete ao Juizado Especial Federal o julgamento de demanda em que servidor público formula pretensão anteriormente indeferida no âmbito administrativo, pois o acolhimento do pedido implicará na anulação ou no cancelamento de ato administrativo, dada a identidade entre as pretensões deduzidas nos âmbitos administrativo e judicial, matéria expressamente excluída da competência do JEF pelo artigo 3º, § 1º, inciso III da Lei nº. 10.259/2001, independentemente de o valor da causa ser inferior a sessenta salários mínimos.** III - Conflito procedente. Competência do Juízo Federal Comum. (TRF-3 - CCCiv: 50237805820204030000 MS, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 03/03/2023, 1ª Seção, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/03/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL E JUÍZO FEDERAL. VERBA DE SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO QUE IMPLICA EM ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL: ARTIGO 3º "CAPUT" E § 1º, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº 10.259/2001. I. No caso concreto, independentemente do valor da causa ser superior ou não a 60 (sessenta) salários mínimos, o Juizado Especial Federal é absolutamente incompetente em razão da matéria, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 10.259/01. II. Isto porque, o acolhimento do pedido inicial ensejaria a anulação de ato administrativo, uma vez que o pleito em discussão foi objeto de processo administrativo, o qual restou indeferido. III. Conflito de Competência improcedente. (TRF-3 - CCCiv: 50199181620194030000 SP, Relator: Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, Data de Julgamento: 08/06/2020, 1ª Seção, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 10/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. OBTENÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. ATO DE CARÁTER INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO FEDERAL DA 8ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ, em face do JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA da mesma Seção Judiciária, nos autos da ação de procedimento ordinário proposta contra o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAPÁ, objetivando, em síntese, a condenação da Ré ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. 2. Ao que consta dos autos, a ação foi ajuizada perante a 3ª Vara da Seção Judiciária do Amapá, que declinou da competência, entendendo que o valor atribuído a causa não suplanta o teto de alçada dos Juizados Especiais. 3. O Juízo Federal da 8ª Vara da mesma Seção Judiciária, por sua vez, suscitou conflito negativo de competência, ao fundamento de que o caso demanda dilação probatória complexa incompatível com o rito dos Juizados Especiais Federais. **4. Dispõe o artigo 3º, § 1º, da Lei 10.259/2001, que não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal.** 5. A despeito de as decisões do Juízo Suscitado e Suscitante terem se pautado na existência ou não de perícia complexa apta a afastar a competência dos Juizados Especiais, tem-se que o caso em apreço demanda anulação de ato administrativo, matéria esta, por si só, afastada da competência dos Juizados Especiais. 6. O Autor originário ajuizou ação ordinária contra o IFAM a fim de obter o adicional de 40% de insalubridade, em substituição ao adicional de 20% que já vem recebendo, conforme PA nº 23443.000049/2012-09. Em referido processo administrativo, o IFAM entendeu que em atenção às previsões contidas no art. 10 da Orientação Normativa nº 06/2013, foi emitido laudo de avaliação de insalubridade, o qual estabeleceu a percepção, pelo Autor originário, no percentual de 20%. 7. A percepção do adicional em

grau máximo, no caso concreto, demanda de um ato administrativo, ainda que de efeito individual. 8. Não cabe perquirir, neste ponto, acerca do caráter do ato administrativo, se geral ou restrito, para fins de fixação da competência, porque tais distinções não encontram amparo na legislação. Precedentes: CC 0072174-85.2013.4.01.0000/MG, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Rel.Conv. Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (Conv.), Terceira Seção, e-DJF1 p.43 de 19/05/2014; CC 0002429-18.2013.4.01.0000/MG, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Terceira Seção, e-DJF1 p.35 de 05/11/2013. 9. Conflito de Competência julgado procedente, fixando-se a competência do JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS, o Suscitado. (TRF-1 - CC: 10038828420204010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 31/03/2020, 1ª Seção, Data de Publicação: PJe 05/06/2020 PAG PJe 05/06/2020 PAG)

Assim, tratando-se de anulação de ato administrativo específico e de efeitos concretos, mostra-se forçoso reconhecer a incompetência do Juizado Especial Federal para dirimir a lide.

Deste modo, julgo prejudicado o Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência e, de ofício, anulo os atos processuais a partir da citação.

Sem custas. Sem condenação em verba honorária.

Voto por julgar prejudicado o Incidente de Uniformização Regional e, de ofício, declaro a incompetência do Juizado Especial Federal e anulo os atos processuais a partir da citação, bem como determino a remessa dos autos à Vara Comum Federal competente para o processamento e julgamento do feito, nos termos da fundamentação supra.

Eventualmente rejeitada a preliminar suscitada por este Relator, passo à análise do mérito da demanda, nos termos do art. 939 do CPC e art. 26 da RESOLUÇÃO Nº TRF2-RSP-2019/00009, DE 15 DE MARÇO DE 2019.

O pedido de uniformização foi apresentado tempestivamente, conforme certidão constante nos autos.

Além disso, restou suficientemente demonstrada a existência de divergência atual entre o acórdão recorrido e o acórdão apontado como paradigma, sendo que ambos tratam da mesma matéria fática.

Por estes motivos, o pedido merece ser conhecido.

Acerca do mérito da ação, observo inicialmente que o E. STJ, quando do julgamento do PUIL 413, em 18/04/2018, entendeu pela impossibilidade de pagamento do adicional de insalubridade (que aqui se aplica por analogia), em período anterior ao laudo pericial comprobatório. Assim, fixou que **o termo inicial do adicional de insalubridade é a data do laudo pericial**. Eis a ementa do julgamento:

*PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão desses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que **"o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"** (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. **Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.** (STJ, PUIL 413/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, publicação em DJe de 18/4/2018.)*

Embora o precedente seja de adicional de insalubridade, a *ratio decidendi* deve ser aplicada na espécie - adicional de periculosidade - uma vez que ambos fazem parte do grupo de atividade nocivas.

A posição da Turma Nacional de Uniformização consolidou-se a partir de reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o pagamento de adicional de insalubridade ou de periculosidade a servidores públicos deve estar amparado em laudo técnico que comprove as condições de trabalho do servidor, não sendo devido o pagamento em período pretérito ao reconhecimento das referidas condições. À guisa do exposto:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA FURG. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. NO JULGAMENTO DO PUIL 413, EM 11 DE ABRIL DE 2018, O STJ CONCLUI QUE O TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DEVE SER FIXADO NA DATA DO LAUDO PERICIAL. IMPERIOSA A MUDANÇA DE ROTA DOS JULGAMENTOS DESTES COLEGIADOS, PARA ALINHAR-SE À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ANTE O EXPOSTO, O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DEVE SER PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O DEFINIDO PELO STJ NO PUIL 413, PARA SE RECONHECER QUE O TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DEVE CORRESPONDER À DATA DO LAUDO PERICIAL, NÃO SENDO DEVIDO O PAGAMENTO NO PERÍODO QUE ANTECEDEU AO REFERIDO ATO, DETERMINANDO-SE À TURMA RECURSAL DE ORIGEM A ADEQUAÇÃO DO JULGADO. PEDILEF CONHECIDO E PROVIDO. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5005955-24.2014.4.04.7101, CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 24/05/2018)

No caso dos autos, o autor narra na inicial uma sucessão de Portarias do INT que, entre os anos de 2002 e 2019, concederam e suprimiram o pagamento do adicional de periculosidade.

Afirma que com a anulação do laudo técnico emitido em 2013, que suprimiu o pagamento da verba, foi analisada pela Administração a possibilidade de se utilizar a conclusão do laudo pericial anterior, de 2002, para pagamento do adicional nos períodos de 29/10/2009 a 25/11/2013 - prazo de vigência do laudo técnico que foi anulado.

Destaca que a Diretoria de Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações emitiu parecer desfavorável ao pagamento - **EVENTO 8, doc.29**, nos seguintes termos:

“(...)

IV - O pagamento dos valores que seriam, em tese, devidos desde o laudo de 2009, quando houve a interrupção do pagamento do adicional de periculosidade aos servidores da área administrativa, foi objeto de processo administrativo enviado para análise jurídica do MCTI. O Parecer nº 00829/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU (10762038) foi desfavorável ao pagamento do adicional no período de 29/10/2009 a 25/11/2013, tendo em vista que no laudo de 2013, o perito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte não estendeu o adicional a todos os servidores do INT. Além disso, o parecer foi desfavorável à concessão do adicional de periculosidade para a área administrativa, alegando que não há clareza quanto aos reais riscos dos servidores lotados nesta área, necessitando, para sua concessão, de um laudo que especifique a abrangência deste grupo de pessoas.

(...)

2. Por todo o exposto, a Administração entendeu que o servidor não fazia jus ao adicional de periculosidade no período de 29/10/2009 a 31/04/2019, pois não havia laudo ambiental que embasasse a concessão.”

Sendo estes os dados do processo, entendo que o caso não trata de pedido de pagamento do adicional de periculosidade com fundamento na retroação do laudo técnico pericial emitido, e deste modo, não se verifica afronta ao estabelecido pelo STJ no PUIL 413.

Trata-se, na verdade, de pedido de aplicação do laudo técnico anteriormente vigente, em virtude da anulação do laudo posterior.

Pois bem, acerca da matéria, entendo que a anulação do Laudo técnico emitido em 2009 impõe a sua desconsideração, devendo ser, então, retomada a validade do laudo técnico anterior e vigente até então, no caso, o laudo emitido no ano de 2002 (**EVENTO 1, doc.13**), que determinava o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores do INT, sem distinção entre funcionários lotados no laboratório e lotados na área administrativa.

Com a superveniência de laudo ambiental válido, que se deu em 2013 (**EVENTO 1, doc.30**), houve, de fato, a interrupção do pagamento do adicional aos servidores administrativos do INT, deste modo, sendo indevido o pagamento a partir de dezembro de 2013.

No mesmo sentido do exposto, trago à colação os seguintes julgados:

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PUIL 413 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE QUALQUER AFRONTA À DECISÃO DA CORTE SUPERIOR, POIS IDENTIFICADO LAUDO PERICIAL ANTERIOR. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do PUIL n.º 413, definiu que “o pagamento

de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual". 2. **No caso concreto, a Turma de origem não descurou do entendimento da Corte Superior, mas sim identificou outro laudo pericial anterior àquele produzido em Juízo.** 3. Incidente não admitido. (TNU, PEDILEF 5000675-90.2019.4.04.7103, Relator Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa, publicação em 15/2/2022.)

RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DA TURMA DE ORIGEM QUE, EM JUÍZO DE ADEQUAÇÃO, CONCLUIU QUE NÃO HAVIA NADA ALTERAR NO PRIMEIRO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE QUALQUER AFRONTA À DECISÃO DA TNU, POIS IDENTIFICADO LAUDO PERICIAL PRETÉRIO AO TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À TESE FIXADA PELO STJ NO PUIL N.º 413, QUE NÃO TRAZ QUALQUER QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA AO LAUDO QUE PODERIA OU NÃO SER UTILIZADO. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA. (...) Portanto, não foi dado efeito retroativo ao laudo de março de 2018, mas sim reconhecida a existência de laudos de 2007 e 2013 que autorizavam a fixação do termo inicial em janeiro de 2017. (...) (TNU, Reclamação n.º 0000198-93.2020.4.90.0000, Rel. para o acórdão Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa, j. 28.04.2021)

ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PUIL 413 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IDENTIFICADO LAUDO PERICIAL PRETÉRITO. DISTINGUISHING. 1. A controvérsia está circunscrita ao termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade à servidor integrante das Carreiras Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil. 2. O pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Entendimento do STJ e TNU. 3. Não houve divergência entre a sentença recorrida e o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Colegiado Nacional da TNU, porquanto não se conferiu efeitos retroativos a laudo pericial atual à mingua de qualquer elemento técnico comprobatório da existência prévia de insalubridade, ao reverso, houve distinguishing, ao reconhecer laudo anterior (04.03.2011) que evidenciava as mesmas condições retratadas pelo laudo atual (04.05.2017). Precedentes da TNU. 4. Havia impeditivo legal ao recebimento do adicional de periculosidade pelas Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil, por força do art. 2º-C, da Lei nº 10.910/2004, situação superada com a Medida Provisória 765/2016 (convertida na Lei nº 13.464/2017), que exclui o adicional de periculosidade e insalubridade do rol de parcelas que não são devidas aos titulares de cargos da Carreiras Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil, conforme dispõe do art. 26, § 1º, da Medida Provisória 765/2016 (convertido no art. 27, § 1º, da Lei nº 13.464/2017). 5. Correto a fixação do termo inicial em janeiro/2017 (marco temporal em que a legislação reconheceu o direito ao recebimento da periculosidade aos titulares de cargos da Carreiras Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil) até outubro/2018 (data de início do pagamento do adicional de periculosidade com base no laudo de Laudo Técnico de Periculosidade elaborado em 04.05.2017) 6. Recurso não provido. (TRF-3 - RI: 00049272920194036303, Relator: FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 19/12/2022, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 21/01/2023)

Por fim, quanto à prescrição, observo que a Associação dos Servidores do INT ajuizou ação coletiva n. 0028493-03.2009.4.02.5001, em 16/12/2019, que foi extinta com a determinação de que os interessados deveriam propor demandas individuais, em 30/01/2020. Logo, houve interrupção da prescrição para o autor.

Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência para julgar parcialmente procedente o pedido do autor e condenar a UNIÃO ao pagamento do adicional de periculosidade que foi suprimido através das Portarias INT 072 e 073 de 2009, relativamente aos meses de novembro e dezembro de 2009, todos os meses de 2010, 2011 e 2012, nos termos da fundamentação supra, acrescido de correção monetária e de juros de mora, nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal.

5100084-80.2022.4.02.5101

20002110120 .V9

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (TRU) Nº 5100084-80.2022.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: FLAUSINO MEDEIROS ROSSTER (RECORRIDO)

ADVOGADO(A): GLEICE DA SILVA BARBOSA (OAB RJ146725)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRENTE)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA

SERVIDOR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE. ANULAÇÃO DO LAUDO PERICIAL ATUAL. PAGAMENTO COM FUNDAMENTO EM LAUDO PERICIAL ANTERIOR VÁLIDO. POSSIBILIDADE.

1. A anulação do Laudo técnico atual impõe a sua desconsideração, sendo possível a aplicação do Laudo anterior válido, para fins de pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade. Precedentes da TNU.

2. Incidente provido, por maioria, para julgar parcialmente procedente o pedido do autor.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, rejeitar a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Federais e CONHECER do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA, nos termos da divergência inaugurada pela Juíza Federal KARLA Nanci Grando, no que foi acompanhada pelos Juízes Federais Viviany de Paula Arruda, Marcelo da Rocha Rosado, Karina de Oliveira e Silva, Michelle Brandão de Sousa Pinto, Carlos Alexandre Benjamin, Adriana Menezes de Rezende, Caroline Medeiros e Silva e Alessandra Belfort Bueno, ficando vencidos, na preliminar, o Relator e os Juízes Federais Cynthia Leite Marques, Pablo Coelho Charles Gomes, Kelly Cristina Oliveira Costa e Francisco de Assis Basílio de Moraes. No mérito, a Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência decidiu, por maioria, DAR PROVIMENTO ao INCIDENTE para julgar parcialmente procedente o pedido do autor e condenar a UNIÃO ao pagamento do adicional de periculosidade que foi suprimido através das Portarias INT 072 073 de 2009, relativamente aos meses de novembro e dezembro de 2009, todos os meses de 2010, 2011 e 2012, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

5100084-80.2022.4.02.5101

20002129351 .V13

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (TRU) Nº 5100084-80.2022.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: FLAUSINO MEDEIROS ROSSTER (RECORRIDO)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRENTE)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por FLAUSINO MEDEIROS ROSSTER em face da UNIÃO FEDERAL visando o pagamento do adicional de periculosidade relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009, todos os meses de 2010, 2011 e 2012, ao mês de dezembro de 2013, todo o ano de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e de janeiro a abril de 2019.

Alega o autor, em síntese, que sempre trabalhou no prédio principal do Instituto Nacional de Tecnologia - INT e que em novembro de 2009 o adicional deixou de ser pago aos servidores da área administrativa, nos termos da Portaria INT nº 72 e 73, de 5.11.2009, com base em perícia técnica promovida por empresa contratada pelo INT, após processo licitatório.

Afirma que o laudo teve sua nulidade declarada posteriormente, por ofensa ao art. 2º da Orientação Normativa nº 1 de 09.03.2009, da Secretaria de Recursos Humanos, e que foi realizada nova perícia, por profissionais da UFRN, em julho de 2013, que apontou o risco a todos os servidores. Em 6.12.2013 foi emitida Portaria INT nº 125, cancelando as portarias INT nºs 72 e 73, com retroação de efeitos até 1.11.2009.

O autor afirma que recebeu os valores retroativos ao ano de 2013, mas não dos anos anteriores, e que em 24.2.2017, a Diretoria de Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações emitiu parecer desfavorável ao

pagamento do adicional no período de 29.10.2009 a 25.11.2013, visto que o laudo da UFRN indicou sua aplicação a partir da sua edição e que não foi abordada questão específica quanto aos servidores da área administrativa, o que foi acompanhado pela AGU.

Narra que em 30.4.2019 foi realizada nova perícia, por profissional da UFF, que indicou o risco das atividades do INT e ainda o risco de explosividade diante da proximidade do prédio da Polícia Federal, e a partir do laudo, todos os servidores, passaram a receber, a partir de 2019, o adicional, sem distinção, mas sem pagamento dos retroativos.

Requer o pagamento do adicional no período mencionado, sob o fundamento de que, como o laudo de 2009 foi cancelado pela Portaria INT 125 de 2013, o pagamento não deveria ter sido suprimido, tendo em vista aplicação do laudo técnico anteriormente vigente.

Em contestação, a ré aduz que o autor integra a área administrativa do INT e não está exposto a condições de periculosidade; que não cabe ao Judiciário conceder vantagem ou aumento sem a devida dotação e previsão orçamentária, o que viola a separação de poderes.

A sentença do EVENTO 54 julgou procedente a demanda sob o seguinte fundamento:

“No mérito, tomando-se por base os laudos produzidos em 2002 e em 2019, ambos denotam a existência de risco em razão da proximidade ao setor da Polícia Federal onde são armazenados explosivos e iniciadores, condição essa que existia em 2002 e que não deixou de existir até a presente data. Ademais, o laudo de 2019 atesta que a própria disposição verticalizada dos laboratórios implica em compartilhamento do risco com todos os andares superiores e inferiores. Condição essa também que já existia em 2002 e que, com base nos documentos produzidos, persiste até a presente data.

Como o pagamento do adicional é devido enquanto não ocorrer a eliminação do risco à saúde ou integridade física que determinou seu pagamento, e como a situação que determinou o risco perdura durante todo o período discutido nos autos, ou seja, mesmo após 2009 e antes de 2019, o pedido do autor merece prosperar.

Restou comprovado por laudos técnicos o risco a que estão sujeitos todos os servidores do INT, mormente quanto à proximidade de setor de explosivos da Polícia Federal e também em razão da existência de laboratórios em que são manipulados elementos inflamáveis dispostos entre os andares dos edifícios. Riscos que estavam presentes em 2002 e ainda estão até a presente data.

Assim, faz jus o autor, servidor que presta serviços na sede do INT, ao pagamento de adicional de periculosidade no período requerido.”

Após apresentação do recurso inominado pela UNIÃO, a 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, por unanimidade, reformou a sentença e julgou improcedente a ação com fundamento no PUIL 413/RS, que estabelece que o pagamento do adicional está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições perigosas a que estão submetidos os servidores, não sendo possível emprestar efeitos retroativos ao laudo pericial atual.

A parte autora apresentou Pedido de Uniformização da Jurisprudência em que indica divergência em relação ao julgamento proferido pela 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, quando da apreciação do recurso cível nº 5088645-38.2023.4.02.5101/RJ.

Admitido o incidente através do despacho do EVENTO 119, após regular distribuição, vieram os autos conclusos.